

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1293/2531

บริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล
แอสชัวร์นส์ จำกัด ฯ

กรมสรรพากร

โจทก์
จำเลย

ป.รัชฎากร มาตรา 65

ประมวลรัษฎากรที่ใช้บังคับอยู่ในขณะเกิดเหตุมิได้บัญญัติว่าการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลต้องใช้เกณฑ์สิทธิหรือเกณฑ์เงินสด แต่เป็นที่เห็นได้ว่า คำว่า'กิจการที่กระทำ' ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 65 แห่ง ประมวลรัษฎากรนั้น ย่อมหมายความว่า กิจการที่กระทำจนได้เงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอื่นมาเป็นเงินได้แล้ว กล่าวคือ ต้องเป็นสิ่งที่ได้รับมาแล้ว มิใช่เป็นแต่เพียงสิทธิเรียกร้องที่จะได้รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อย่างอื่นในภายหน้า การคำนวณกำไรสุทธิโดยใช้เกณฑ์เงินสดจึงชอบที่จะทำได้

ตามหลักการบัญชีไม่มีข้อห้ามว่า เมื่อใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งแล้วจะเปลี่ยนไปใช้อีกเกณฑ์หนึ่งไม่ได้ การที่โจทก์เปลี่ยนจากเกณฑ์สิทธิมาใช้เกณฑ์เงินสดสำหรับเบี่ยงประกันชีวิตตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2520 เรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบัน จึงชอบที่จะทำได้ และถือได้ว่าวิธีการทำบัญชีของโจทก์ในรอบระยะเวลาบัญชีปีหลัง ๆ เป็นการยึดถือหลักความสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นไปตามหลักการบัญชีที่ถูกต้องเหมาะสม และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปแล้ว โจทก์จึงไม่ต้องนำเบี่ยงประกันชีวิตที่ยังไม่ได้รับมารวมคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษี.(ที่มา-ส่งเสริม)

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นบริษัทจำกัด จัดทะเบียนตามกฎหมายของเมืองฮ่องกง และมีสาขาประกอบกิจการประกันภัยรวมทั้งการประกันชีวิตในประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2525 เจ้าพนักงานประเมินได้ประเมินเรียกเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2520 (1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2520) เพิ่มขึ้นจากโจทก์พร้อมเงินเพิ่ม เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 4,573,097.53 บาท อ้างว่าเงินค่า เบี้ยประกันชีวิตสำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ยังไม่ได้รับการยืนยันจากผู้เอาประกัน ว่าประสงค์จะต่ออายุกรมธรรม์ออกไปอีกหรือไม่ ในเดือนธันวาคม 2520 จำนวน 48,430,049 บาท เป็นเงินได้ที่โจทก์จะต้องนำมาเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลแต่ยอมให้ หักเบี้ยประกันที่โจทก์ได้รับจริงในช่วงเดือนธันวาคม 2520 จำนวน 17,320,542 บาท คงเหลือเงินเบี้ยประกันที่โจทก์จะต้องเสียภาษี 31,109,507 บาท เมื่อหักราย จ่ายเงินสำรองร้อยละ 65 คิดเป็นเงิน 20,221,179.55 บาทแล้วคงเหลือเป็นเงินได้ สุทธิที่โจทก์ต้องเสียภาษี 10,888,327.45 บาท คิดเป็นเงินค่าภาษีเงินได้นิติบุคคล 3,810,914.65 บาท และเงินเพิ่มร้อยละ 20 คิดเป็นเงิน 762,182.92 บาท รวมเป็น เงินค่าภาษีอากรที่โจทก์จะต้องชำระทั้งสิ้น 4,573,097.53 บาท โจทก์ไม่เห็นด้วย เพราะโจทก์ยังไม่มีเงินได้จากเบี้ยประกันชีวิตดังกล่าว โจทก์จึงยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ขอให้ยกเลิกการประเมิน คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ พิจารณาแล้ววินิจฉัยว่าการประเมินถูกต้องและชอบแล้ว ให้ยกอุทธรณ์ โจทก์จึงฟ้อง ขอให้ยกเลิกการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าว

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง การประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ชอบ แล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางวินิจฉัยว่า การที่โจทก์เปลี่ยนวิธีการคำนวณกำไรสุทธิจากเกณฑ์สิทธิเป็นเกณฑ์เงินสด ไม่ขัดต่อกฎหมาย และเมื่อโจทก์ได้ใช้วิธีการเช่นนั้นตลอดมาถือว่ายึดหลักความสม่ำเสมอตามหลักบัญชีที่รับรองทั่วไป โจทก์จึงไม่ต้องนำเบี้ยประกันชีวิตจำนวน 31,109,507 บาท ไปรวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี พ.ศ. 2520 การประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ไม่ชอบให้เพิกถอน

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า 'พิเคราะห์แล้ว จำเลยอุทธรณ์เป็นประการแรกว่า หนังสือมอบอำนาจให้นายสอาด ธารารักษ์ ฟ้องคดีแทนโจทก์ ไม่ใช่หนังสือมอบอำนาจที่แท้จริง โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง ปัญหานี้โจทก์มีนายสอาด ธารารักษ์ มาเบิกความว่า นายสอาดได้รับมอบอำนาจให้ฟ้องร้องดำเนินคดีนี้ ตามหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข จ.1 ซึ่งมีนาย ที ซี ซาน กับนางแมรี โค้ว ได้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราของบริษัทโจทก์ ส่วนจำเลยไม่ได้นำสืบโต้แย้งเป็นอย่างอื่น จึงต้องรับฟังว่าเอกสารหมายเลข จ.1 เป็นหนังสือมอบอำนาจให้ฟ้องคดีของบริษัทโจทก์ที่แท้จริง และกรรมการของบริษัทโจทก์ทั้งสองคนได้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจจริง ส่วนที่จำเลยอ้างมาในอุทธรณ์ต่อไปว่า โจทก์ไม่ได้นำสืบว่ากฎหมายต่างประเทศหรือกฎหมายเมืองฮ่องกงได้บัญญัติถึงการรับมอบอำนาจตามใบมอบอำนาจว่ามีอยู่อย่างไร และจะต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้องตามกฎหมายเมืองฮ่องกง ข้อนี้เห็นว่า นายสอาดได้เบิกความไว้แล้วว่า ขั้นตอนในการรับรองหนังสือมอบอำนาจตามกฎหมายเมืองฮ่องกงนั้น เมื่อกรรมการและเลขานุการของบริษัทโจทก์ได้ลงลายมือชื่อแล้ว จะต้องนำหนังสือมอบอำนาจนั้นไปสาบานต่อเจ้าพนักงานสาบานที่ศาลเมืองฮ่องกง หลังจากนั้นก็ต้องนำไปที่กงสุลไทยที่เมืองฮ่องกงให้รับรองอีกครั้งหนึ่ง ข้ออ้างของจำเลยจึงตกไป ส่วนที่จำเลยอ้างในอุทธรณ์ต่อมาว่า หนังสือมอบ

อำนาจให้ฟ้องคดีตามเอกสารหมาย จ.1 กงสุลไทยไม่ได้เป็นพยานตามเอกสารดังกล่าว ปัญหาเห็นว่า การที่จะต้องให้กงสุลไทยในเมืองต่างประเทศเป็นพยานในหนังสือมอบอำนาจก็แต่เฉพาะกรณีที่ศาลมีเหตุอันควรสงสัยว่าใบมอบอำนาจที่ยื่นนั้นจะไม่ใช้ใบมอบอำนาจอันแท้จริง หรือเมื่อคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งยื่นคำร้องแสดงเหตุอันควรสงสัยว่าใบมอบอำนาจนั้นจะมีใช้ใบมอบอำนาจอันแท้จริง ศาลจึงจะสั่งให้คู่ความหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ตามนัยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 47 แต่ในกรณีของโจทก์ไม่ปรากฏเหตุเช่นนั้น อุทธรณ์ของจำเลยในปัญหาดังกล่าวจึงตกไปเช่นกัน

จำเลยอุทธรณ์ประการต่อมาว่า การประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลของจำเลยโดยถือเกณฑ์สิทธิ หรือเรียกว่าเกณฑ์พึงรับพึงจ่ายชอบด้วยกฎหมายแล้ว ได้ความว่าในรอบระยะเวลาบัญชีก่อนปีพ.ศ. 2520 โจทก์ได้ใช้เกณฑ์สิทธิทั้งด้านรายรับและรายจ่ายมาโดยตลอด กล่าวคือ รายได้ที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีใด จะบันทึกเป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นแม้จะยังไม่ได้รับจริง ส่วนรายจ่ายที่เกิดขึ้นแม้จะยังไม่ได้จ่ายจริงก็จะบันทึกเป็นรายจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายจ่ายนั้นและในรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2520 ปรากฏว่าโจทก์ได้เปลี่ยนวิธีการบันทึกบัญชีเฉพาะรายได้เบี่ยงประกันชีวิต โดยใช้ระบบเกณฑ์เงินสด กล่าวคือเบี่ยงประกันชีวิตที่โจทก์ได้รับในรอบระยะเวลาบัญชีใด ก็บันทึกเป็นรายได้ของโจทก์ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น ส่วนรายจ่ายที่มีส่วนสัมพันธ์กับเบี่ยงประกันชีวิตก็จะบันทึกเป็นรายจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายจริง โดยในรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2520 มีเบี่ยงประกันชีวิตที่ถึงกำหนดชำระซึ่งโจทก์ยังไม่ได้รับชำระเป็นจำนวน 31,109,507 บาท โจทก์จึงไม่ได้บันทึกการดังกล่าวในบัญชีว่าเป็นรายได้ของโจทก์ในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี พ.ศ. 2520 ซึ่งแม้จำเลยจะอุทธรณ์ว่าในเรื่องสัญญาประกันชีวิตนั้น แม้ผู้เอาประกันชีวิตไม่ชำระเบี่ยงประกันชีวิตซึ่งโจทก์ไม่สามารถที่จะเรียกร้องเบี่ยงประกันได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา

894 ก็ตาม แต่สัญญาประกันชีวิตก็ยังไม่ถือว่าสิ้นสุดลง เพราะสำนักงานประกันภัย
กระทรวงพาณิชย์ จะให้บริษัทประกันชีวิตผ่อนผันเวลาให้แก่ผู้เอาประกันภัยที่จะ
ชำระเบี้ยประกันชีวิตเพื่อต่อสัญญาได้ไม่น้อยกว่า 30 วัน ตามความเห็นของนายเสริม
ศักดิ์ สุวณณาการ ผู้ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองประกันวินาศภัย
สำนักงานประกันภัยกระทรวงพาณิชย์ ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งศาลภาษีอากรกลางได้ขอให้
มาให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาพิพากษา โจทก์จึงมีโอกาสและความแน่นอน
ที่จะได้รับเบี้ยประกันชีวิตหลังจากถึงกำหนดชำระเบี้ยประกันแล้วอยู่มาก แต่จำเลยก็
ยอมรับในอุทธรณ์ว่า รายได้ดังกล่าวก็เป็นเรื่องที่โจทก์พึงได้รับ ซึ่งเท่ากับจำเลย
ยอมรับว่าเบี้ยประกันชีวิตจำนวนดังกล่าวโจทก์ยังไม่ได้รับนั่นเอง คงมีปัญหาตาม
อุทธรณ์ของจำเลยต่อมาว่า การที่โจทก์เปลี่ยนวิธีการทำบัญชีเฉพาะเบี้ยประกันชีวิต
จากระบบเกณฑ์สิทธิมาเป็นเกณฑ์เงินสดนั้นชอบที่จะปฏิบัติได้หรือไม่ ศาลฎีกาเห็น
ว่า การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามประมวลรัษฎากรมาตรา 65 ที่ใช้บังคับในขณะ
เกิดเหตุคดีนี้ บัญญัติว่า 'เงินได้ที่ต้องเสียภาษีตามความในส่วนนี้ คือ กำไรสุทธิ ซึ่ง
ได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่กระทำในรอบระยะเวลาบัญชี...'ซึ่งมีความหมาย
ว่า ให้นำกำไรสุทธิมาคำนวณภาษีเงินได้ที่จะต้องเสียให้แก่รัฐ ส่วนการคำนวณกำไร
สุทธิก็โดยนำรายได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่กระทำในรอบระยะเวลาบัญชี
หักรายจ่ายต่างๆ จึงเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในมาตรา 65 ทวิและมาตรา 65 ตรี
แต่รายได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่กระทำในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น จะจัดทำ
กันโดยใช้ระบบเกณฑ์สิทธิหรือเกณฑ์เงินสด ประมวลรัษฎากรที่ใช้อยู่ในขณะเกิด
เหตุคดีนี้มีได้บัญญัติไว้ แต่เป็นที่เห็นได้ว่า คำว่า'กิจการที่กระทำ' ดังที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา 65 นั้น ย่อมหมายความว่าถึงกิจการที่กระทำจนได้เงินหรือทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อย่างอื่นมาเป็นเงินได้แล้ว กล่าวคือ ต้องเป็นสิ่งที่ได้รับมาแล้ว มิใช่เป็นแต่
เพียงสิทธิเรียกร้องที่จะได้รับเงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อย่างอื่นในภายหน้า ดังนั้น
การที่โจทก์นำระบบเกณฑ์เงินสดมาใช้ในการจัดทำรายได้เพื่อจะนำมาคำนวณกำไร

สุทธิจึงชอบแล้วและการเปลี่ยนมาใช้ระบบเกณฑ์เงินสดเฉพาะเบี้ยประกันชีวิตของ
โจทก์ดังกล่าวนี้ก็ได้รับความจากนางสาววิมล ประทุมวงษ์ ซึ่งขณะเกิดเหตุมีตำแหน่ง
เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี 4 กองภาษีเงินได้นิติบุคคล พยานจำเลยว่า ตามหลัก
การบัญชีไม่มีข้อห้ามว่าเมื่อใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งแล้วจะเปลี่ยนไปใช้อีกเกณฑ์หนึ่ง
ไม่ได้ และตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2521 เรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบัน โจทก์
ก็ได้เปลี่ยนวิธีการทำบัญชีเฉพาะเบี้ยประกันชีวิตจากระบบเกณฑ์สิทธิ์มาเป็นระบบ
เกณฑ์เงินสด ฉะนั้นจึงถือได้ว่าวิธีการทำบัญชีของโจทก์ในรอบปีหลังๆ นี้เป็นการ
ยึดถือหลักความสม่ำเสมอซึ่งเป็นไปตามหลักการบัญชีที่ถูกต้อง เหมาะสม และเป็นที่
ยอมรับกันทั่วไปแล้วดังนั้น โจทก์จึงไม่ต้องนำเบี้ยประกันชีวิตจำนวน
31,109,507 บาทไปรวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี พ.ศ.
2520 การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลและคำวินิจฉัย
อุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จึงไม่ชอบ ศาลภาษีอากรกลางพิพากษา
ชอบแล้ว อุทธรณ์จำเลยฟังไม่ขึ้น'

พิพากษายืน.

(วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ